

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 196/2530 นาย วิชัย ไทย แท้
บริษัท วุฒิกร โยธา จำกัด

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 46 (3)

บริษัทจำเลยไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ จึงจัดการโอนโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างประจำไปเป็นลูกจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. โดยโจทก์ต้องไปเขียนใบสมัครงานใหม่กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. แต่ไม่ปรากฏว่าได้มีการนับเวลาทำงานติดต่อกัน จึงถือไม่ได้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. รับโอนการจ้างโจทก์จากบริษัทจำเลย กรณีดังนี้ ถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์แล้ว.(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิด ขอให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย

จำเลยให้การว่า จำเลยได้จัดการโอนโฉนดที่ดินไปเป็นลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนจำกัด เศรษฐวิวัฒน์ตามที่โจทก์ขอ โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์

จำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า 'ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าบริษัท
จำเลยไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ขณะนั้นนายธราวุฒิ นันทวิสัย บุตรชายของ
นายชัยศักดิ์ นันทวิสัย กรรมการผู้จัดการบริษัทจำเลยได้ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดเศรษฐกิจ
ศรี ดำเนินกิจการรับเหมาก่อสร้างเช่นเดียวกับบริษัทจำเลย แล้วห้างหุ้นส่วนจำกัด
เศรษฐกิจศรีได้รับโอนโฉนดที่ดินไปทำงานโดยให้โฉนดที่ดินเขียนใบสมัครเข้าทำงานกับห้างหุ้น
ส่วนจำกัดเศรษฐกิจศรีใหม่ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่าบริษัทจำเลยไม่
สามารถดำเนินการต่อไปได้ โฉนดที่ดินต้องเขียนใบสมัครงานใหม่กับห้างหุ้นส่วนจำกัด
เศรษฐกิจศรี แต่ไม่ปรากฏว่าได้มีการนับเวลาทำงานติดต่อกัน จึงถือไม่ได้ว่าห้างหุ้น
ส่วนจำกัดเศรษฐกิจศรีรับโอนการจ้างโฉนดที่ดินมาจากบริษัทจำเลย กรณีดังนี้จึงถือได้ว่า
จำเลยได้เลิกจ้างโฉนดที่ดินแล้วดังที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัย อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน'

(เสียง ตีวีมล-จุนท์ จันทรวงศ์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>